

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Jakarta,

Nomor Pelanggan :

Nomor Kontrak :

Nomor Aplikasi :

PERNYATAAN DAN PEMBERIAN KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Bapak/Ibu

Yang beralamat di

Pemegang Nomor Identitas

dari pasangan;

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan telah memperoleh persetujuan

Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berdomisili di

Dalam hal ini diwakili oleh

Pemegang Nomor Identitas

, bertindak dalam kapasitasnya sebagai

Direktur dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisaris/Dewan Komisaris/Pemegang saham oleh karenanya berwenang untuk

mewakili

☐ Yang turut hadir dan menandatangani Pernyataan dan Kuasa ini;

☐ Sebagaimana ternyata dalam surat persetujuan yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilampirkan pada Perjanjian Pembiayaan;

Paraf	
Debitur	Pasangan

(selanjutnya disebut sebagai **"Pemberi Kuasa"**);

Dengan ini menyatakan bahwa dalam hal Pemberi Kuasa tidak dapat melaksanakan kewajibannya (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak sebagaimana tersebut di atas (**"Perjanjian Pembiayaan"**) yang dibuat antara Pemberi Kuasa dengan PT Sunindo Kookmin Best Finance, berkedudukan di Sahid Sudirman Center Lt. 50 Unit A&E, Jl. Jend Sudirman No. 86, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **"Penerima Kuasa"**, maka Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dan telah setuju untuk menyerahkan dengan SUKA RELA kendaraan yang menjadi objek pembiayaan dan/atau objek jaminan fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan kepada Penerima Kuasa pada waktu yang telah ditetapkan oleh Penerima Kuasa.

Apabila sampai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa belum menyerahkan objek pembiayaan dan/atau objek jaminan fidusia kepada Penerima Kuasa, maka dengan ini Pemberi Kuasa memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penerima Kuasa dan/atau kuasanya (Pihak Ketiga / *Professional Collector*):

KHUSUS

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengambil kembali secara langsung kendaraan yang menjadi objek pembiayaan dan/atau jaminan fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dengan spesifikasi sebagai berikut (selanjutnya disebut sebagai **"Barang"**):

Merek/Model/Tipe : /

Tahun :

Warna :

No. Rangka :

No. Mesin :

Untuk kepentingan pengambilan kembali Barang dengan spesifikasi di atas, Penerima Kuasa berhak untuk menggunakan bantuan dari Polisi dan/atau pihak otoritas lainnya.

Paraf	
Debitur	Pasangan

2. Untuk memasuki wilayah kantor, pabrik, gudang, parkir, rumah, pekarangan atau wilayah/tempat lain di mana Barang berada (dan "tindakan memasuki wilayah/tempat" tersebut tidak akan dianggap sebagai Tindakan memasuki wilayah tanpa izin / "huisvredebreuk") dan untuk membuka atau meminta agar dibuka setiap gerbang, pintu atau kunci apapun dan melepaskan atau minta dilepaskan serta membongkar atau minta barang lain dibongkar dimana Barang berada dan mengangkut Barang secara langsung. Pemberi Kuasa dengan tegas menyatakan bahwa Tindakan tersebut bukan Tindak Pidana dan Pemberi Kuasa bertanggung jawab serta membebaskan Penerima Kuasa dari segala kerusakan dan/atau kerugian yang mungkin timbul karena tindakan tersebut. Untuk itu, Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dan setuju:
 - 1) tidak menghalang-halangi atau mempersulit proses pengambilan kembali Barang oleh Penerima Kuasa dan/atau kuasanya (Pihak Ketiga/Professional Collector) yang ditunjuk oleh Penerima Kuasa;
 - 2) dengan suka rela menyerahkan Barang dan membantu Penerima Kuasa dalam proses pengambilan Barang di mana Barang tersebut berada.
3. Untuk mengumpulkan Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") Barang, dan dokumen lainnya yang terkait dengan Barang yang disimpan oleh Pemberi Kuasa atau pihak lain dan mengirimnya ke tempat yang sesuai.
4. Untuk memberikan izin memblokir STNK dan BPKB, serta untuk mengurus dan menetapkan pemindahan hak atas Barang tersebut dan dokumen-dokumen yang tersebut di atas menjadi atas nama Penerima Kuasa, dengan biaya yang ditanggung Pemberi Kuasa.
5. Untuk menjual Barang tersebut kepada pihak ketiga sesuai dengan proses dan harga yang diterima oleh Penerima Kuasa, membayar biaya penyitaan dan menerima pendapatan penjualan, serta untuk menggunakan sebagian atau keseluruhan dari pendapatan tersebut untuk membayar hutang Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.

Surat Kuasa ini, dan seluruh kuasa yang diperoleh di dalamnya tidak dapat dicabut, merupakan satu kesatuan dari dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan yang telah dibuat oleh dan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dengan Nomor Pelanggan _____, Nomor Kontrak _____ tertanggal _____
 Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.

Surat Pernyataan dan Kuasa ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal penandatanganan dan dapat dilaksanakan oleh Penerima Kuasa sejak terjadinya Pasal 10 tentang Kelalaian dan Akibatnya pada Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dari dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pembiayaan.

Pemberi Kuasa

Suami/Istri/Komisaris

Penerima Kuasa
